

CLASS NOTES



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भारतीय राजव्यवस्था

राजभाषा एवं आपात उपबंध



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

6204184260



राजभाषा एवं आपात उपबन्ध

राजभाषा

- ❖ संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है।
- ❖ संविधान के आरम्भ में 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में करने का निर्णय लिया गया किन्तु संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया जिसके अनुसार संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा।
- ❖ वर्तमान में 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं—1. असमिया, 2. बंगाली, 3. गुजराती, 4. हिन्दी, 5. कन्नड़, 6. कश्मीरी, 7. कोंकणी, 8. मलयालम, 9. मणिपुरी, 10. मराठी, 11. नेपाली, 12. उड़िया, 13. पंजाबी, 14. संस्कृत, 15. सिन्धी, 16. तमिल, 17. तेलुगू, 18. उर्दू, 19. मैथिली, 20. संथाली, 21. डोगरी, 22. बोडो।
- ❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा से सम्बन्धित कुछ विषयों के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है।
- ❖ प्रथम राजभाषा आयोग का गठन सन् 1955 में बी. जी. खेर की अध्यक्षता में किया गया जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की समिति द्वारा विचार किया गया एवं उसकी राय राष्ट्रपति के पास भेजी गई।

आपात उपबन्ध

- ❖ भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपात काल का उपबन्ध है—(1) राष्ट्रीय आपात (अनु. 352), (2) राष्ट्रपति शासन (अनु. 356) और (3) वित्तीय आपात (अनु. 360)।
- ❖ राष्ट्रीय आपात इसकी घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मन्त्रिमण्डल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है।
- ❖ 44वें संविधान संशोधन (1978) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आन्तरिक अशान्ति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाएगी।
- ❖ राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात उद्घोषणा एक माह तक प्रवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद के दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है, तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। संसद इसे पुनः 6 माह के लिए बढ़ा सकती है।
- ❖ यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य आपात उद्घोषणा को वापस लेने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने के अपने आशय की सूचना सत्र चल रहा हो तो लोकसभा अध्यक्ष और नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को देते हैं, तो ऐसी सूचना के प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक आयोजित की जाएगी।
- ❖ यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति उसे वापस लेने के लिए बाध्य है।
- ❖ राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को सम्पूर्ण देश में लागू करने की अनिवार्यता नहीं है। इसे देश के किसी एक समस्याग्रस्त क्षेत्र के लिए भी घोषित किया जा सकता है।
- ❖ राज्य में राष्ट्रपति शासन—राज्यों में संवैधानिक तन्त्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।
- ❖ राज्य में आपात घोषणा के पश्चात् संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के समस्त कार्यों को अपने हाथ में ले लेता है, जिसका संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
- ❖ राज्य आपात उद्घोषणा की अवधि दो माह होती है। इससे अधिक समय के लिए संसद से अनुमोदन करना होता है, तब यह 6 माह की होती है। लगातार अधिकतम तीन वर्ष तक यह एक राज्य में प्रवर्तन में रह सकती है।
- ❖ सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में (20 जून, 1951), उसके बाद पेश्व (1953), आन्ध्र प्रदेश (1954) व केरल (1956) में लागू हुआ।
- ❖ सर्वाधिक समय तक इस अनुच्छेद का प्रयोग पंजाब में (11 जून, 1987 से 25 फरवरी, 1992 तक) रहा।
- ❖ भारत में अब तक तीन बार— 26 अक्टूबर, 1962 को चीनी आक्रमण के समय, 13 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान के आक्रमण के समय तथा 26 जून, 1975 को आन्तरिक स्थिति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई।
- ❖ वित्तीय आपात वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किन्तु दो माह के भीतर दोनों सदनों से इसका अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है।
- ❖ वित्तीय आपात की घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकता है, किन्तु भारत में अब तक इस आपात की घोषणा एक बार भी नहीं हुई।

□□□

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for UPSC & BPSC

No.1 BPSC Coaching in India

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE में 10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

[theofficersacademy](https://www.facebook.com/theofficersacademy)
[theofficersacademy](https://www.instagram.com/theofficersacademy)
<https://theofficersacademy.in>